

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO DO CONSUMIDOR

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
17	80459	Tema nº 17 - Telefonia - Competência - Pulsos além Franquia	a) Possibilidade de cobrança de ligações sem discriminação dos pulsos além da franquia; b) Justiça competente para dirimir controvérsias acerca da possibilidade de cobrança de ligações sem discriminação dos pulsos além da franquia.	Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem oponente.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
123	80352	Tema nº 123 - Plano de Saúde - Aplicação Retroativa de Lei - Lei 9.656-98	Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados.	As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
210	80354	Tema nº 210 - Dano moral e material - Limitação - Extravio de bagagem - Convenção de Varsóvia *	Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia.	Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
232	80469	Tema nº 232 - Indenização - Dano Moral - Negativação indevida	Indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.	A questão do direito à indenização por danos morais pela indevida inscrição em cadastro de inadimplentes tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
264	80129	Tema nº 264 - Expurgos - Inflacionários - Bresser - Verão	Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase recursal
265	80114	Tema nº 265 - Expurgos - Inflacionários - Não bloqueados - Collor I	Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase recursal
274	80470	Tema nº 274 - Telefonia - Pulsos Excedentes - Franquia	Cobrança de pulsos além da franquia.	A questão da legalidade da cobrança, sem a respectiva discriminação, dos pulsos excedentes à franquia mensal do contrato de prestação de serviço de telefonia fixa tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
284	80089	Tema nº 284 - Expurgos - Inflacionários - Bloqueados - Collor I	Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I.	1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.	Vide Ofício Circular 16/2025

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
285	80093	Tema nº 285 - Expurgos - Inflacionários - Collor II	Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.	1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Por fim, foi determinada a expedição de ofício “aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF, nos termos do voto do Relator.”	Vide Ofício Circular 11/2025
286	80471	Tema nº 286 - Indenização - Dano Moral Material - CDC - Serviço Ineficiente	Responsabilidade civil de banco por danos decorrentes de indevida utilização de cartão de crédito.	A questão da responsabilidade civil de instituição financeira, bancária ou de crédito pelo lançamento indevido de débito no cartão de crédito enviado ao titular do contrato bancário firmado, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
310	80224	Tema nº 310 - Auto-aplicabilidade - Art. 192, § 3º, da CF - EC 40/2003	Alteração judicial, ao patamar de 12% ao ano, de juros contratados após a Emenda Constitucional nº 40/2003.	A questão da limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% a.a. (doze por cento ao ano), nos contratos firmados junto ao Sistema Financeiro Nacional, após a Emenda Constitucional n. 40, de 29/5/2003, que revogou o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
332	80472	Tema nº 332 - Consórcio - Desistência - Restituição Valores	Restituição dos valores pagos a consórcio em razão de desistência do consorciado.	A questão da possibilidade de devolução das parcelas pagas em consórcio, no caso de desistência do consorciado antes do encerramento do grupo, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
381	80355	Tema nº 381 - Plano de Saúde - Aplicação Retroativa de Lei - Estatuto do Idoso	Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
413	80315	Tema nº 413 - Consumidor - Indenização - Concessionária	Quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor.	A questão dos critérios utilizados pelo juízo competente para quantificar o valor devido a título de indenização por dano moral em decorrência da relação de consumo entre a concessionária fornecedora de energia elétrica e o consumidor tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
417	80473	Tema nº 417 - Banco - Dano Material - Cartão crédito fraude	Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais.	A questão da responsabilidade civil de instituição financeira por dano material causado ao titular do contrato pela utilização fraudulenta do cartão de crédito por terceiros tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
421	80474	Tema nº 421 - Juros Remuneratórios - Limite 12% - Lei Usura	Aplicação do artigo 1º da Lei de Usura, que limita a taxa de juros a 12% ao ano, aos contratos bancários.	A questão da aplicação do art. 1º do Decreto n. 22.262/1933 (Lei de Usura), que limita a taxa de juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, aos contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
442	80613	Tema nº 442 - Título judicial - Inexigibilidade - Decisão - Superveniente	Inexigibilidade de título judicial cujo fundamento contraria decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça sobre tema declarado de natureza infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.	A questão da inexigibilidade de título judicial cujo fundamento contraria decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
458	80475	Tema nº 458 - Exibição Documentos - Extratos Bancários	Direito do consumidor à exibição de documentos.	A questão da obrigatoriedade de as instituições financeiras entregarem os extratos de conta poupança aos respectivos titulares, quando solicitados, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
461	80476	Tema nº 461 - CDC - Abusividade - Cláusula - Contratual	Ilegalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.	A questão da legalidade de decisão judicial declarar a abusividade do percentual cobrado a título de taxa de administração, previsto em contrato de consórcio, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
479	80180	Tema nº 479 - Concessionária - Obrigação - Fazer - Ambiental	Imposição de obrigação de fazer à concessionária de serviço público para que observe padrão internacional de segurança.	No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
491	80176	Tema nº 491 - Competência - Estadual - Regras - Postagem	Competência legislativa estadual para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas.	Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
533	80379	Tema nº 533 - Internet Site - Responsabilidade e Provedor - Conteúdo Ofensivo	Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.	Vide tese firmada aqui.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
546	80282	Tema nº 546 - Competência - Transporte - Penalidade - Apreensão	Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos.	Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
577	80347	Tema nº 577 - Juros - Caderneta - Ação - Individual	Ajuizamento de ação individual autônoma para pleitear o direito aos juros remuneratórios de caderneta, reconhecido em ação coletiva transitada em julgado.	A questão da ofensa aos limites à coisa julgada pela propositura de ação individual autônoma para o recebimento de juros remuneratórios mensais e capitalizados da poupança, tendo em vista tratar-se de pedido não compreendido em título executivo decorrente de ação civil pública anteriormente ajuizada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
611	80460	Tema nº 611 – Plano Saúde – Negativa cobertura	Responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde.	A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
623	80376	Tema nº 623 - Danos morais materiais - Banco - demora atendimento espera excessiva fila	Direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira.	A questão da responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
655	80479	Tema nº 655 - Indenização - Dano Moral - Alteração Valor	Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais.	A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
681	80454	Tema nº 681 - Correção - Monetária - Anterior - Lei 4.357/1964	Utilização do salário mínimo como indexador para fins de correção monetária no período anterior ao advento da Lei 4.357/1964.	A questão relativa à utilização do salário mínimo como parâmetro para a correção monetária do período anterior à edição da Lei 4.357/1964 não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
798	80547	Tema nº 798 - Juizados - Prequestionamento - Revisão - Contratual	Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de revisão contratual.	A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
802	80529	Tema nº 802 - Scoring - Danos morais	Indenização por danos morais decorrentes da inscrição de consumidor em sistema de avaliação de crédito denominado "Concentre Scoring" (ou "Credit Scoring" ou "Credscore"), instituído e mantido pelo SERASA.	A questão do direito à indenização por danos morais decorrentes da inscrição de consumidor em sistema de avaliação de crédito denominado concetre scoring, credit scoring ou credscore, instituído e mantido pela SERASA, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
834	80549	Tema nº 834 - Compra venda imóvel - Serviços comissões - SATI	Validade da cobrança de serviços e comissões, notadamente o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária - SATI, previstos em contrato de compra e venda de imóveis entre consumidores e construtora ou incorporadora.	A questão relativa à validade da cobrança de comissões e serviços previstos em contrato de compra e venda de imóvel entre consumidores e construtora ou incorporadora, notadamente o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária – SATI, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
845	80552	Tema nº 845 - Dano indenizável - Interrupção fornecimento energia elétrica	Indenização por danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público.	A questão relativa à ocorrência de dano indenizável em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
849	80558	Tema nº 849 - Competência municipal - Hidrômetro individual - Condomínio	Competência municipal para legislar acerca da obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios.	Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse local envolvido.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
869	80575	Tema nº 869 - Danos - Morais - Inadimplemento Contratual	Indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual.	A questão do direito à indenização por danos morais pelo inadimplemento de cláusula contratual, representado pelo atraso na entrega de imóvel residencial, comprado ainda na planta, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
880	80583	Tema nº 880 - Danos morais - Responsabilidade e extracontratual	Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.	A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
895	80593	Tema nº 895 - Jurisdição - Inafastabilidade - Óbices - Processuais	Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.	A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1016	80726	Tema nº 1016 - Depósito - Judicial - Expurgos - Inflacionários - Correção - Monetária	Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar em 1º e 2º graus.

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1240	80886	Tema nº 1240 - Transporte - Aéreo - Internacional - Danos - Morais	Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional.	Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1344	80979	Tema nº 1344 - Extensão - Regime - Servidor - Contratad	Extensão dos direitos sociais de servidores efetivos para contratados temporários.	O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1417	81030	Tema nº 1417 - Transporte - Aéreo - Voo - Atraso - Cancelamento - Alteração	Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.